

MOHD RAMLEE BIN MD ZAIN

lwn

NORAINI BINTI SAIDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

10 Mac 2020/15 Rejab 1441H

Permohonan Semakan No. 10000-003-0119-2019

Seksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Hairunnajmi Bin Haji Najmuddin daripada Tetuan Najmi & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

1) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah bahawa;

1.1 Mahkamah menyemak dan meminda/mengubah keputusan Hakim YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 1 Ogos 2017 melalui kes saman no. 10400-017-0615-2015 yang memerintahkan pada Perenggan 2 dan Perenggan 3 perintah bahawa;

i) Mahkamah Mengisytiharkan bahawa bayaran sebanyak RM26,145,00 sebuah flat yang beralamat di LC-03-31, Pangsapuri Sri Aman, Jalan SS1/39, Kg. Tunku, 46300 Petaling

Jaya Selangor, Plaintiff berhak sebanyak 46.66% manakala Defendan berhak sebanyak 53.33% daripada jumlah bayaran rumah tersebut.

- ii) Mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 Perintah ini.

FAKTA KES

2) Pemohon dan Responden telah bercerai pada 14 Jun 2015 dan mempunyai tiga orang anak.

3) Satu keputusan dan perintah telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan harta sepencarian seperti berikut;

- 1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah Mengisytiharkan bahawa bayaran sebanyak RM26,145,00 sebuah flat yang beralamat di LC-03-31, Pangsapuri Sri Aman, Jalan SS1/39, Kg. Tunku, 46300 Petaling Jaya Selangor, Plaintiff berhak sebanyak 46.66% manakala Defendan berhak sebanyak 53.33% daripada jumlah bayaran rumah tersebut.*

3. Mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 2 Perintah ini.

3. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan memohon membuat semakan terhadap perintah tersebut atas alasan bahawa;

3.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan bayaran RM26,145.00 iaitu bayaran rumah flat yang beralamat di LC-03-31, Pangsapuri Sri Aman, Jalan SS1/39, Kg. Tunku, 46300 Petaling Jaya Selangor sebagai harta sepencarian dan bukannya asset sebagai harta sepencarian.

3.2 Keputusan YA Hakim Bicara nyata bertentangan dengan kehendak Seksyen 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan hanya asset yang diperolehi semasa perkahwinan yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan bukannya bayaran pihak-pihak dijadikan sebagai harta sepencarian.

3.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menilai sumbangan pihak-pihak sebagai harta sepencarian sedangkan berdasarkan Seksyen 122(2)(a) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan sumbangan wang, harta atau kerja adalah merupakan bagi pihak-pihak dalam memperoleh asset yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian. Sumbangan pihak-pihak hanya untuk Mahkamah menilai bagi menentukan bahagian masing-masing pada harta tersebut.

3.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membahagikan sumbangan pihak-pihak sebanyak RM26,145.00 dengan kadar yang diputuskan

dalam perintah tersebut sedangkan Seksyen 122(4) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan kuasa Mahkamah adalah membahagikan aset tersebut mengikut kadar yang difikirkan munasabah dan bukannya membahagikan sumbangan pihak-pihak.

3.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membenarkan mana-mana pihak untuk memperolehi harta tersebut sepenuhnya dengan membayar bahagian pihak satu lagi daripada sumbangan pihak-pihak tersebut sedangkan Seksyen 122(1) dan (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 memperuntukkan kuasa Mahkamah hanya membahagikan aset tersebut kepada pihak-pihak atau menjualkan aset tersebut kepada pihak-pihak

3.6 Perintah YA Hakim Bicara pada Perenggan 3 tersebut tidak dapat menyelesaikan pertikaian pihak-pihak terhadap harta sepencarian dan memprejudiskan hak pihak-pihak terhadap aset tersebut.

4. Pada 4 Oktober 2019 Mahkamah Rayuan Syariah telah menerima permohonan kebenaran melanjutkan tempoh masa memfailkan permohonan semakan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak

rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

6) Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan 56 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014
Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah
Rayuan Syariah

“Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

- 1. Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
- 2. Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*

3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya*

melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunakan.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*

11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”*

Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan. Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

7) Di samping itu, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

8) Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

9) Kami telah meneliti alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon pada Perenggan 3.1-3.6 di atas, kami dapati alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berkaitan isu yang telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara sepertimana yang dinyatakan pada ***Perenggan 4 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014***. Selain daripada itu alasan-alasan yang dikemukakan adalah tidak berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan dan Pemohon juga telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa keputusan YA Hakim Bicara secara material adalah bercanggahan dengan undang-undang atau Hukum Syarak. Kami juga mendapati alasan permohonan semakan yang difailkan juga adalah berbeza dengan tujuan asal Pemohon memfailkan permohonan lanjutan tempoh masa memfailkan semakan. Oleh yang demikian, tidak ada alasan untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon
MAKA kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut;

- 1) Permohonan Pemohon adalah DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh;

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
- 
.....
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor